

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions of Service) สำหรับแพลตฟอร์ม “Idea Carb”

ให้บริการโดย บริษัท ชิตเอ็น จำกัด

ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

Version 1.0

1. หลักการและการมีผลผูกพันของข้อตกลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัท ชิตเอ็น จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์ม “Idea Carb” กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ผู้แทนองค์กร ลูกค้า หรือผู้ใช้งานระบบ (“ผู้ให้บริการ”)

การสมัครสมาชิก การเข้าถึง การเข้าใช้งาน หรือการใช้บริการใด ๆ ภายในแพลตฟอร์ม ถือว่าผู้ให้บริการได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้บริการต้องยุติการใช้งานระบบโดยทันที

2. คำนิยาม

เพื่อประโยชน์ในการตีความข้อตกลงนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังต่อไปนี้

- “บริษัท” หมายถึง บริษัท ชิตเอ็น จำกัด
- “ระบบ” หรือ “แพลตฟอร์ม” หมายถึง ระบบสารสนเทศ “Idea Carb” สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล การคำนวณ และการจัดทำรายงานด้าน Carbon Footprint for Organization (CFO)
- “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล พนักงาน ผู้แทนองค์กร หรือบุคคลใดที่เข้าถึงหรือใช้งานระบบ
- “บัญชีผู้ใช้งาน” (Account) หมายถึง บัญชีที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบและใช้บริการ
- “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูล เอกสาร รายงาน ไฟล์ ภาพ เสียง หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ให้บริการนำเข้าสู่ระบบ
- “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- “CFO” หมายถึง Carbon Footprint for Organization
- “TGO” หมายถึง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

3. ขอบเขตการให้บริการ

บริษัทให้บริการแพลตฟอร์ม Idea Carb เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกและการประเมิน Carbon Footprint for Organization (CFO) ซึ่งอาจรวมถึงบริการดังต่อไปนี้

- การจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การคำนวณ Carbon Footprint
- การจัดทำรายงานและ Dashboard
- การจัดเก็บเอกสารประกอบการประเมิน
- การจัดทำฐานข้อมูลและสรุปผลการประเมิน
- การส่งออกข้อมูลและรายงาน
- การบริหารจัดการผู้ใช้งานภายในองค์กร
- การสนับสนุนด้านการทวนสอบและการตรวจประเมิน
- การให้บริการ Cloud Platform และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าการใช้ระบบจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกโดยอัตโนมัติ

4. การสมัครสมาชิกและบัญชีผู้ใช้งาน

ผู้ใช้บริการตกลงว่า

- ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกต้องถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- กรณีดำเนินการแทนนิติบุคคล ผู้สมัครรับรองว่ามีอำนาจดำเนินการแทนองค์กรโดยชอบด้วยกฎหมาย
- ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษาความลับของ Username และ Password
- ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานทั้งหมดภายใต้บัญชีของตน
- หากพบการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการต้องแจ้งบริษัทโดยทันที

5. หน้าที่และข้อห้ามของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใช้งานระบบโดยขัดต่อกฎหมาย
- นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
- อัปโหลด Malware หรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย
- พยายามเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
- คัดลอก ดัดแปลง Reverse Engineer หรือแทรกแซงระบบ
- ใช้งานระบบในลักษณะที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย
- ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบุคคลอื่น

ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลที่ต้องการ และผู้ใช้บริการมีสิทธิในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย

6. สิทธิในข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลและเอกสารที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการตามข้อตกลงนี้

บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบ และผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาระบบ และการดำเนินการตามกฎหมาย

8. การรักษาความลับของข้อมูล

บริษัทตกลงจะรักษาความลับของข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลด้านพลังงาน ข้อมูลกระบวนการผลิต ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้บริการกำหนดให้เป็นความลับ

บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
- เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
- เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ

9. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น เช่น

- ผู้ทวนสอบ (Verifier/Auditor)
- หน่วยงานรับรอง
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- ผู้ให้บริการ Cloud Infrastructure
- ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ
- ที่ปรึกษากฎหมาย
- หน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐานที่เหมาะสม

10. ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า Source Code ฐานข้อมูล ระบบคำนวณ Dashboard รูปแบบรายงาน และองค์ประกอบทั้งหมดของแพลตฟอร์ม Idea Carb ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ จำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

11. ค่าบริการและการชำระเงิน

- ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการตามอัตราที่บริษัทกำหนด
- บริษัทอาจปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- หากผู้ให้บริการผิดนัดชำระค่าบริการ บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้

12. ความพร้อมใช้งานของระบบและการสำรองข้อมูล

บริษัทจะดำเนินการดูแลและสำรองข้อมูลตามมาตรฐานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันว่าระบบจะสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากเหตุขัดข้องตลอดเวลา บริษัทอาจระงับการให้บริการชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงระบบ หรือการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย

13. ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อ

- ผลการประเมินหรือผลการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
- ความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลที่ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบ
- ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ การสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล หรือเหตุสุดวิสัย

ทั้งนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้ จะไม่เกินจำนวนค่าบริการที่ผู้บริการได้ชำระให้แก่บริษัทภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนเกิดเหตุ

14. เหตุสุดวิสัย

บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- ภัยธรรมชาติ
- ไฟฟ้าขัดข้อง
- ระบบเครือข่ายล่ม
- Cyber Attack
- การดำเนินการของหน่วยงานรัฐ
- สงคราม

- โรคระบาด
- เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสมควรของบริษัท

15. การระงับหรือยกเลิกบริการ

บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานได้ทันที หากพบว่า

- ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้
- มีการใช้งานผิดกฎหมาย
- มีพฤติกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
- ไม่ชำระค่าบริการตามกำหนด
- พยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ

ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

16. การใช้ Cookies และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ระบบอาจมีการใช้ Cookies หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ วิเคราะห์การใช้งาน และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตาม Cookie Policy ของบริษัท

17. บริการของบุคคลภายนอก

บริษัทอาจใช้บริการหรือโครงสร้างพื้นฐานของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Infrastructure ผู้ให้บริการ Email Service หรือผู้ให้บริการระบบสารสนเทศอื่น

ผู้ให้บริการรับทราบว่า การให้บริการบางส่วนอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการดังกล่าว

18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

บริษัทมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านเว็บไซต์ ระบบ หรือช่องทางที่บริษัทเห็นสมควร

การที่ผู้ให้บริการยังคงใช้งานระบบภายหลังการประกาศแก้ไข ถือว่าผู้ให้บริการยอมรับข้อตกลงฉบับแก้ไขดังกล่าว

19. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ในกรณีเกิดข้อพิพาท คู่สัญญาตกลงให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี

20. ช่องทางการติดต่อ

บริษัท ซิดเอ็น จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 82/277 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-587-3047, 084-323-7697

อีเมล: info@sid-enconsult.com

เว็บไซต์: [SID-EN Consult](https://www.sid-enconsult.com/?utm_source=chatgpt.com)

การยอมรับข้อตกลง

ผู้ให้บริการรับรองว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ทุกประการ

☐ ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของแพลตฟอร์ม Idea Carb

ชื่อ-นามสกุล

องค์กร / บริษัท

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

วันที่